

论文编号	
------	--

中国政法大学法学院

军都法学论文大赛

参赛论文

论文题目： 债权效力的霍菲尔德式分析

论文方向： 民法学

提交日期： 2021 年 11 月 28 日

债权效力的霍菲尔德式分析

摘要：目前关于债权效力的讨论，法学界各家说法不一，其效力体系模糊含混，原因是各研究者所采角度与标准不同，不能得出一幅清晰的债权效力体系图景。本文旨在整合学界的各种观点，用一种较为新颖的视角——霍菲尔德权利分析理论，尝试厘清债权效力的体系，扫清盲区，试图得出条理清晰逻辑完整的债权效力体系，并在此基础上分析不完全债权的成因与后果，使债权效力体系在法理上得以明晰。

关键词：债权效力；霍菲尔德权利分析理论；债权实现；不完全债权

a Hohfeld-style analysis of creditor right effect

Abstract :At present, the legal circles have different views on the effect of creditor's rights, and its effect system is vague. The reason is that the researchers adopt different angles and standards, and can not get a clear picture of the effect system of creditor's rights. This paper aims to integrate various viewpoints in the academic circles, use a relatively novel perspective - Hohfeld 's right analysis theory, try to clarify the system of creditor's rights effect, clear the blind area, try to get a clear and logically complete creditor's rights effect system, and on this basis, analyze the causes and consequences of incomplete creditor's rights, so as to clarify the creditor's rights effect system in jurisprudence.

Keywords: effect of creditor's rights; the theory of Hohfeld' right analysis; realization of creditor's rights; incomplete creditor's rights

【目录】

导论.....	1
一、霍菲尔德权利分析理论	3
(一) 概述与符号表示	3
(二) 第一矩阵	4
(三) 第二矩阵	5
二、对现有债权效力体系学说的整合及检讨	6
(一) 学界观点综述	6
(二) 共性、差异与缺陷	8
三、基于霍菲尔德权利分析理论的债权效力新体系	9
(一) “实现”作为债之命运	9
(二) 新体系的建构及其霍菲尔德式表达	9
1. 债权实现之一：以清偿为目的	9
2. 债权实现之二：以处分为目的	11
四、新体系视角下对债权效力排除的分析	12
(一) 排除受领保持 Privilege——无法律上之原因	12
(二) 排除救济性 Claim——人寿保险的保险费、不法原因给付	13
(三) 排除执行力 Power——基于道德义务的给付、罹于诉讼时效	13
(四) 排除处分自由 Privilege——约定禁止让与	13
结语	14
参考文献	15

导论

债权作为民法上典型的财产权，其重要性随着现代社会交易的愈发复杂灵活而日益凸显，债权以其具有的动态优势逐步成为交易间的首选对象，不再仅仅是取得物权的手段，逐渐成为经济生活里的目的。正如德国学者拉德布鲁赫（Gustav Radbruch）所言：“债权表现的权力欲及利息欲（Macht-und Zinsgenuß），在今天都是经济目的。债权已不是取得对物权和物利用的手段，它本身就是法律生活的目的。经济价值不是暂时静止地存在于物权，而是从一个债权向另一个债权不停地移动。”^①这其中的原因结合债权本身的特点来看便可窥知一二，债的本质实际上是“法律上可期待的信用”，其与物权在时空属性上最重要的区分，便是债权对未来的时空有一定的支配性或预言性，这些性质延展了财产交换的时空，使以往必须在当下眼前进行的“以物易物”的交易局面得以打破，提高了财产的流通性。

然而，债权也因其本质产生了不可忽略的缺陷。债权的实现，从根本上讲依赖于债务人的履行，债权人所能期待的仅仅是债务人意志上的配合，而这个结果不是能绝对保证实现的，可能因为各种或主观或客观的原因，致使债务人不能依债之本旨履行其债务，而使得债权人期待实现的债权利益落空。为此，民法为了保障债的实现而生发出债的效力体系，赋予债权各种机能来增

^① Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, 5. u. 6. Aufl. 1925, pp. 79-80. 转引自[日]我妻荣：《债权在近代法中的优越地位》，王书江等译，中国大百科全书出版社 1999 年版，第 6-7 页。

加其安全性。虽然为债权人减少债权难以实现之虞的目的有所达到，但债权仍不如物权更加具有确定性，需要从学理的角度加以完善。

在此意义上，债权效力的体系与债之实现命运息息相关，学界的相关论说却并不统一，体系上还存在盲区，而这种盲区“使得债——只有‘履行’这把钥匙才能打开的法锁，面临着被砸开风险”^②。在债权效力体系上，各种体系学说之间存在差异的根本原因在于两点：第一，没有把握整个债权效力体系的基本逻辑脉络；第二，没有用周延的分析方法将相关模糊不清的概念予以类型化。

依笔者管见，对第一点来说，我认为债权效力体系的基本逻辑脉络乃是债权的实现，对“向死而生”的债权来说，其实现是贯穿于整个命运流程的永恒主题；而针对第二点，笔者发现霍菲尔德权利分析理论（以下简称H理论）作为法理学中逻辑周延、结构清晰的权利分析工具（特别是私权），能够较好地构建出债权效力体系的基本运作模式，为债权的解释论和立法论提供新的视角。债权效力的阻却也可以此理论来进行分析，能够很好地印证这种分析模式在逻辑上是周延的。基于此，本文第一部分将简要介绍H理论及其相关概念，并提供一种简明的符号表示方式及演算规则；第二部分将着重论述目前民法学界现有学说对债权效力体系的理解，指出各个学说之间的差异与共性，提出存在的问题；第三部分用以提出一个以债权的实现为演绎脉络、以H理论为演绎方法的新的债权效力体系，并尝试解决第二部分提出的问题；第四部分用新的债权效力体系来分析不完全债权的效力（债权效力的排除或阻却），可以发现这个结构是融贯完整、符合逻辑的。

^② 张俊浩主编：《民法学原理（下册）》，中国政法大学出版社1997年版，第674页

一、霍菲尔德权利分析理论

(一) 概述与符号表示

1913年,美国法学家霍菲尔德(Wesley Newcomb Hohfeld)在耶鲁法律杂志上发表了他的名篇《司法推理中应用的若干基本法律概念》^③,引起了美国法学界的强烈反响,标志着其权利分析理论的创立。按照经典的法理学理论,法律关系中最典型的当属“权利-义务”关系,举例来说,在一个狭义的债之关系中,债权人享有的债权对应着债务人应履行的债务,两者是对立统一的概念。不过在霍菲尔德看来,如此宽泛的概念模糊了法律关系中的细微之处。霍菲尔德从美国的大量财产法条文与判例中,总结归纳出八个不可再分的基本法律概念,分别是权利(Claim)、义务(Duty)、特权(Privilege)、无权利(No-Right)、权力(Power)、责任(Liability)、豁免(Immunity)、无权力(Disability)^④,这八个概念被称作复杂的法律关系里的“最小公分母”。

其中,八个概念之间也存在两组关系,分别是相反关系(Oppositives)与关联关系(Correlatives)。要理解H理论,最好的方式便是从两组关系入手,找出概念之间的内在联系。

法律上的 Jural	权利 Claim	特权 Privilege	权力 Power	豁免 Immunity
相反关系 Opposite	无权利 No-Claim	义务 Duty	无权力 Disability	责任 Liability
法律上的 Jural	权利 Claim	特权 Privilege	权力 Power	豁免 Immunity
关联关系 Correlative	义务 Duty	无权利 No-Claim	责任 Liability	无权力 Disability

图 A1^⑤

霍菲尔德认为,广义的权利(Right)存在四种基本形态,即(狭义)权利(Claim)、特权(Privilege)、权力(Power)、豁免(Immunity),它们代表法律关系中优势一方的法律地位,而广义的权利不过是其中某一种权利或几种权利的组合。对上述四种权利进行否定,便得到了四种广义的义务(法律上的负担),如上图所示,举例来说,对法律关系中一方拥有的Claim进行否定,则其拥有的Claim变为No-Claim,反之亦同,这就是相反关系。而在H理论中一方的权利(Right)必然对应着另一方的义务,例如,一方所拥有的Claim,其内容同样可以表述为相对方的Duty,这就是关联关系。故此,可以看出H理论中法律主体间的法律地位是互相关涉的,如上例中,一方的Claim被否定,其地位转变为No-Claim,而另一方势必从Duty变为Privilege。对于两组关系比较简洁全面的概括是“所谓的相关(关联)关系,就是指不同主体之间的逻辑上的对等关系;所谓的相反关系,就是指相同主体之间的逻辑上的矛盾关系。”^⑥

按照霍菲尔德的理论,法律关系由以下三部分组成:法律主体、法律关系形式、法律客体。就法律主体而言,由于H理论中法律关系是最简单的“法律关系元形式”,所以一个法律关系的参与主体数量只能是两个,即法律权利的享有者与法律义务的承受者;法律关系形式即为上述八个法律概念依照关联关系组成的四种法律关系元形式,每一对关联关系概念构成一种法律关系元

^③ 参见 Wesley Newcomb Hohfeld, “Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning”, (1913) 23 Yale Law Journal, pp. 16-59.

^④ 本文对其基本概念译法参照沈宗灵教授译本,参见沈宗灵:《对霍菲尔德法律概念学说的比较研究》,载《中国社会科学》1990年第1期。其中,霍菲尔德原文中用Right表示其理论中狭义的“权利”,但为了区分广义的权利与霍氏理论中狭义的“权利”,本文用Right指代广义的权利,用Claim指代霍氏理论中的“权利”,对“无权利”作法亦同。

^⑤ 表格参见王涌:《私权的分析与建构:民法的分析法学基础》,北京大学出版社2019年版,第77页。为行文表述清晰有修改,见注释④。

^⑥ 王夏昊:《本体论同构与法律权利概念观分异——基于分析路径的权利研究》,载《法制与社会发展》2021年第4期。

形式,即“权利—义务”关系(“Claim-Duty”)、“特权—无权利”关系(“Privilege-No-Claim”)、“权力—责任”关系(“Power-Liability”)、“豁免—无权力”关系(“Immunity-Disability”);法律客体,或称为法律主题,即权利义务的内容,只能是行为。

为了后续论证清晰,根据H理论所表现出的特点,本文用这样的符号模式来表示^⑦:如,CxyG,表示在法律主题为G的法律关系中,法律关系形式是“权利—义务”关系,其中一方法律主体x另一方法律主体y具有Claim的优势法律地位。用Claim的缩写C指代前者对后者的优势地位^⑧,用xy指代法律主体,具体而言,x为一方法律主体,y为另一方,G来指代法律主题。此种表示方法可以很好地表现相反关系与关联关系。

H理论中的八种概念里,Claim与Power又是核心,其他概念均可由这两个概念推演出来,故由这两个概念可以组成两组概念矩阵,且两组矩阵之间并无逻辑关系。通过概念矩阵可以更好地理解H理论,下面尝试结合两组矩阵,说明基本法律概念的具体含义。

(二) 第一矩阵

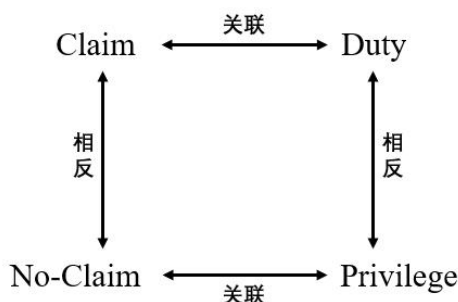


图 B1^⑨

第一矩阵包含四个基本概念,两组法律关系元形式,由矩阵图可知,Claim 的关联方式 Duty,相反方是 No-Claim,而 Duty 的相反方是 Privilege。对此矩阵的理解应当从 Duty 入手,Duty 指的是一个人应当做或不做什么,Claim 则指的一个人可以主张或要求他人做或不做什么,最接近民法概念里的“请求权”。以下用一个例子来说明:

例 1: x 与 y 订立苹果买卖合同,约定 x 向 y 交付一个苹果,y 向 x 交付 5 元钱
这里实际上有两个狭义债之关系,我们取其中的交付苹果之债为例,此时 x 可行使其债之请求权,请求 y 交付一个苹果,若用 G 指代向 x 交付一个苹果这一法律主题,则法律关系可表示为:

$$CxyG①$$

即 x 能主张 y 向其交付一个苹果。又根据关联性原理,由①可得到:

$$CxyG \equiv DyxG$$

即 y 应当向 x 交付一个苹果。

若一方的 Claim 被否定,则其地位转变为 No-Claim,则该方无权再要求另一方履行内容为 G 的义务;根据关联性原理,同样也意味着另一方的 Duty 被否定掉,则其地位转变为 Privilege,意味着该方不再负有内容为 G 的义务。然而,两种否定却有内在的差异,因为该方不再负有内容为 G 的义务,意味着他的 Privilege 是能为 G 的相反行为(即“¬G”)的。试根据上述例子的变式来说明:

^⑦ 同前注,有修改。

^⑧ 其余缩写分别是:D-Duty,PR-Privilege,NC-No-Claim,P-Power,L-Liability,IM-Immunity,DIS-Disability。

^⑨ 同注释⑤,有修改,原因见注释④。

若此时, x 的 Claim 由于某种原因被否定掉了(符号上表现为逻辑上的“非”运算), 表示为:

$$\neg CxyG②$$

则法律关系发生变化, 由②根据相反性原理可得到:

$$\neg CxyG \equiv NCxyG③$$

其含义为, x 对 y 无权利主张向 x 交付一个苹果。

由③根据关联性原理, 则可得到:

$$NCxyG \equiv Pyx \neg G④$$

其含义为, y 对 x 有不向 x 交付一个苹果的特权。

对于这种否定结果出现的差异(④中法律主题由“G”变为了“ $\neg G$ ”), 学理上还没有清晰的解释。^⑩不过这并不影响此理论的正确性。

(三) 第二矩阵

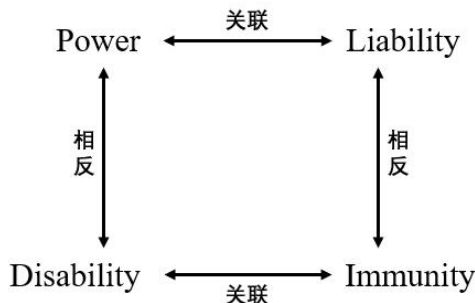


图 B2^⑪

在第二矩阵中, 同样有四个概念, 两组法律关系元形式。其中, Power 是指一方可以通过行为变更另一方与他人法律关系的一种优势地位, 在民法上与之接近的概念是“形成权”, Liability 则是指一方必须承受另一方改变其法律关系的法律地位, 与 Power 是关联关系。对 Power 的否定是 Disability, 意味着一方不能通过行为变更另一方与他人法律关系的地位, 而它的关联方 Immunity 则表示一方可以免于承受相对方意图通过行为改变的其与他人的法律关系。下试举例说明之:

例 2: z 为限制民事行为能力人, 其与 y 签订了苹果买卖合同, x 为 z 监护人

在这个例子中, z 与 y 的合同效力待定, 需等待 x 的追认, 此时, x 与 y 以 z 与 y 订立合同为法律主题 G^⑫的法律关系可表示为:

$$PxyG⑤$$

其含义为, x 对 y 来说, 有权力通过行为(具体而言是追认行为)来创设 z 与 y 之间的合同关系。

由⑤根据关联性原理得到:

^⑩ 参见王涌:《私权的分析与建构:民法的分析法学基础》, 北京大学出版社 2019 年版, 第 78-79 页。笔者赞同王涌教授的观点, 认为这仅仅只是一个语义问题。比较第二矩阵中位于同样方位的 Immunity, 其否定并不影响 G 的内容, 原因在于 Privilege 这个词本身具有“作为”的趋势, 而 Immunity 则有“不作为”的趋势, 将 Privilege 换成 No-Duty 则不会在出现上述情况。

^⑪ 同注释⑤。

^⑫ 值得说明的一点是, 以第二矩阵中的两种法律关系形式为其组成的法律关系中(即“Power-Liability”与“Immunity-Disability”), 法律主题 G 只能是改变法律关系的行为, 这一点似乎从对第二矩阵中四个概念的定义里就能看出来。其更深层次的原因在于, 第二矩阵中的权利是以第一矩阵中权利为基础而构建的“二阶权利”。参见王夏昊:《本体论同构与法律权利概念观分异——基于分析路径的权利研究》, 载《法制与社会发展》2021 年第 4 期。

$$P_{xy}G \equiv L_{yx}G \textcircled{6}$$

其含义为，y 对 x 来说，必须承受 x 通过行为来创设的 z 与 y 之间的合同关系。

若此时，x 丧失了 z 的监护人资格，则其 Power 被否定，法律关系变化表示为：

$$\neg P_{xy}G \equiv \text{DIS}_{xy}G \textcircled{7}$$

其含义为，x 无权力使 y 承受其通过行为创设的 z 与 y 的合同关系。

由⑦根据相反性原理，可得到：

$$\text{DIS}_{xy}G \equiv \text{IM}_{yx}G \textcircled{8}$$

其含义为，y 可豁免（免于承受）x 通过行为创设的其与 z 之间的合同关系。^⑩

关于 H 理论的介绍就不再赘述，事实上，一百多年来 H 理论招致了许多批评，也有许多学者对其进行过不同程度的修正，但正是由于其发现了法律关系的元形式，展现出了非凡的理性，它在一百多年后的今天仍然能焕发出新的活力。

二、对现有债权效力体系学说的整合及检讨

（一） 学界观点综述

民法教科书里多有对债权效力（或债的实现）这一章节的论述，但不同学者观点各有异同，下取三种具有代表性的观点加以分析。

比较主流的观点认为，债权的效力体系主要由如下效力构成：请求力（可诉请履行性）、执行力（可执行性）、私力实现力（可自力实现性）、处分权能、保持力（保有给付的法律原因）。^⑪

请求力是指，当债务人未依照债之本旨履行债务，则债权人可向法院诉请履行。在这一部分，有学者区分了对债务人的直接请求权与对法院的诉权，“债权的请求力有两种形态：一是债权人直接向债务人请求之力；二是债权人向法院诉请债务人履行之力。在第一种形态下，国家的强制力隐而未露；在第二种形态下，国家的强制力赤裸裸地表现出来。”^⑫

执行力是指，当债权人通过诉讼取得执行名义后，得依法强制执行债务人的责任财产来实现其债权。需要说明的是，此执行力并不等同于诉讼法上的强制执行程序，而仍然是实体法里债权效力的一种体现，表明一种救济债权的最高形式，即国家动用强制力来保障债权人的债权实现。若无此保障，债务人则不会忌惮债对其的约束力，债权人的权利也就无从谈起了。

私力实现力，是指在债权受到侵害或妨碍，情事紧迫而又不能及时请求国家机关予以救济的情况下，债权人自行救助，拘束债务人，扣押其财产的效力。^⑬一部分学者认为，抵消可以视为一种安全便捷的债权私力实现手段，其仅依靠债权人的意志便使债权实现，具有维持社会秩序稳定的优点，也应视为一种私力实现力。

处分权能，顾名思义，即对债权得依债权人意志处分的效力，具体而言，债务免除、债权让与、债权出质、抵消等都是处分权能的体现。^⑭

保持力，是指债权是保有给付的法律原因，债权人据此得以受领并保有债务人履行债务导

^⑩ 注意，此时法律主题 G 并未发生④中的变化，参见注释⑩。

^⑪ 参见[德]迪特尔·梅迪库斯著，杜景林、卢湛译：《德国债法总论》，法律出版社 2004 年版，第 16-19 页；王泽鉴：《债法原理（第二版）》，北京大学出版社 2013 年版，第 68-69 页；崔建远、陈进：《债法总论》，法律出版社 2021 年版，第 21-24 页。

^⑫ 崔建远、陈进：《债法总论》，法律出版社 2021 年版，第 23 页

^⑬ 同前注。

^⑭ 对于抵消而言，其究竟属于私力实现力还是处分权能，学者们对此有不同的看法，后文详述。

致的利益，任何人不得以不当得利为由主张债权人返还所受利益。主流观点如下图所示。

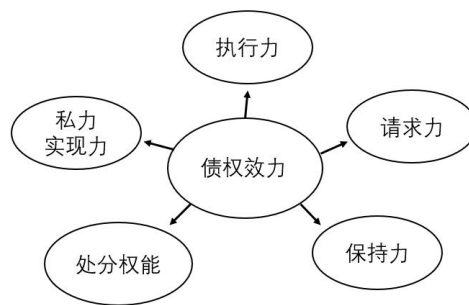


图 C1

第二种观点认为，债权效力体系由如下效力构成：请求权效力、受领权效力、保持力效力、处分权效力、保全权效力。^⑮

受领权效力是指，债权人有权受领债务人给付利益的权利。

保全权效力是指，为了确保债权人债权获得清偿，债权人依法取得的防止债务人责任财产减少的权利

这种观点将执行力并入请求权效力，称为“救济性请求权效力”，又可分为自力救济与公力救济两种。另一种请求权效力称为“原权性请求权效力”，意指债权人向债务人主张的给付请求权。如图 C2 所示。

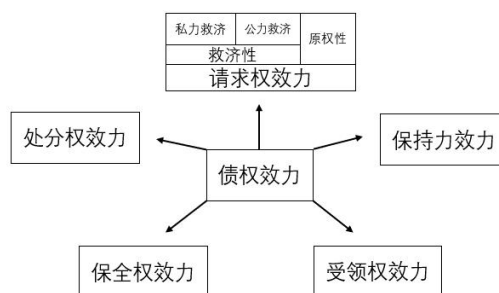


图 C2

第三种观点是比较不一样的，认为债权效力体系由两大部分构成，一是债权的动态要素（称为债权效力），二是债权的静态要素（成为债权权能）。^⑯

债权效力又可细分为一般效力和特殊效力。一般效力包括请求力，执行力，保有力。特殊效力包括代位权、撤销权、解除权、抗辩权等在特殊条件下或对特殊类型的债才会产生的效力。作为债权的动态要素，一个完整的债权不必同时具备全部债权效力，而是当债遇有实现障碍时，能够发挥出相应的效力来继续保障债的实现。

债权权能是指在债的整个实现命运中一直存在的一种能力，与债权的效力不同，但有时也发生竞合，具体表现为请求权与处分权。如下图所示。

^⑮ 参见李永军主编：《民法学教程》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 417-419 页；其他学者有相似的论述，参见王利明主编：《民法（第八版下册）》，中国人民大学出版社 2020 年版，第 7-8 页。

^⑯ 张俊浩主编：《民法学原理（修订第三版下册）》，中国政法大学出版社 1997 年版，第 674-675 页。

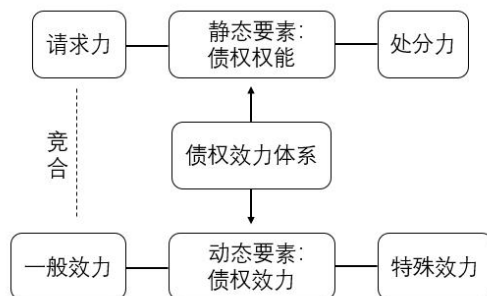


图 C3

关于两种债权要素的差异，学者对此有精彩的论述：“债权的权能与债权的效力不同，若将债权的运行线路视做由无数个点连接成的线，那么，构成债权效力整体的各个单个效力仅是在各个点上发挥其作用，过了此点则轮到下一个效力发挥作用，易言之，债权的效力是由各个点的效力集合而成的；而债的权能则是在债权运行的整条线上都能发挥作用的‘效力’，易言之，债的权能是在债权运行的全过程始终存在、相对不变的效力，故称其为构成完全债权的静态因素。”²⁰

（二） 共性、差异与缺陷

在上述三种体系中，比较突出的差异是：一，抵消是否属于债权的处分力？二，受领力是否有必要脱离保有力单独存在？三，请求力与执行力是包含关系还是并列关系？其实应该看到，这些问题产生的根源并非债权效力体系本身存在问题，而是不同学者适用相关概念的“模糊性”导致的。仅仅是请求权，不同学者的就有好几种分类；在第一、第三两种观点中，保有本身含有受领的概念，而第二种概念里则没有；抵消是否属于处分，取决于处分的本质是什么，而学者们亦未给出清晰的标准。

针对上述差异，我们首先需要做的，是将各种学说放到同一个语境中，用同一套话语来讨论，即问题的“论域”与其中的“元素”必须一致，否则将陷入“公说公有理，婆说婆有理”的无奈境地。若将涉及的效力的并集拆分成最小效力单元，则有给付请求力、诉讼请求力、执行力、保有力、私力救济力、处分力、抵消、受领力、撤销权、代位权、抗辩权、选择权十余种效力之多。问题是，学者们是怎么得到这些最小单元的呢？很明显，是通过“经验性归纳”得到的：要么是通过法律规范对债权效力的直接规定，要么是理论上对债权效力的描述，只要涉及债权的“法律上之力”，便可撷取过来作为体系的一部分；那么体系是如何构建的呢？则是通过将这些最小单元的债权效力按照不同的标准进行分类整合，不同的排位方法便得出不同的体系，这种体系建构的方式是这三种观点最大的共性。而这种方法本身是一种实证性的过程，只是对债权效力外观的一种反应，不能对作为概念建构的产物——债权效力体系起到一个“透视”的作用。²¹

在笔者看来，以上的十余种效力是否穷尽了债权效力体系的全部效力尚有待商榷，而对于这十余种效力是否为债权效力的“最小单元”更是不敢轻易下结论。根据本文第一部分，只有H理论中的八种法律关系元形式才能称之为法律关系的“最小单元”，也就是说，债权的效力只能表现为Claim、Privilege、Power、Immunity四种权利之一或其组合。对债权效力体系的建构如果不想仅仅停留在教科书里的外部事实性描述，而是欲通过“规范性演绎”从体系内部分析出一幅债权效力的完整图景，那么在笔者看来，最好的演绎脉络是对债权的救济程度，最好的演绎方法是H

²⁰ 同上注19。

²¹ 第三种体系有做出“规范性演绎”的尝试，意识到债权效力内部是有不同的逻辑结构的，并试图用周延的逻辑分类来完善债权效力体系，但无奈最终仍使用“经验性归纳”方法，拼接最小效力单元，没有从债权效力的法律关系内部着手，其体系仍然是含混的。

理论。下文将按照此思路与既有的学说，提出一个新的债权效力体系。

三、基于霍菲尔德权利分析理论的债权效力新体系

(一) “实现”作为债之命运

债权之所以具有财产性，是因债权人可据此请求并享有债务人履行债务所致的利益，凭借债权可获得相应的给付。但清偿并非债之实现的唯一方式，按照一般观点，债之清偿是指债务人依照债之本旨履行其债务，使债消灭的行为，是债之消灭的一种类型，而这种类型对债权人来说无疑是最为有利的——完全实现了债的目的，使债权人享有了给付利益，清偿使得债权的财产性得到完美体现。而债之消灭则不限清偿一种，还有抵消、提存、免除等行为均可达成消灭债的目的。

然而，此种分类很难与债权效力体系很好地结合在一起，原因是此种学理上的分析未着眼于债权人的视角。事实上，债之清偿、债之消灭、债之实现是三个不同的概念，前两者自不待言，已是理论分化的结果，而我认为债之实现则不同于上述两种概念。对于一个特定的债权人来说，其享有一个债权，当然能够期待其能受领债权可能给他带来的给付利益，应当说，没有任何一个债权人不希望债务人及时清偿债务²²；但同时，作为此种私有财产的享有者，债权人也能够凭借自己的意愿随意处理他的财产，法律也应该赋予他这样的权利，故此，清偿作为最为经济的债权实现，却并不是于债权人而言的债权实现的唯一方式，债权人得以自己的意志随意处置自己的财产，此亦为债权实现的题中之义。所以，“实现”作为债之命运，对债权人来说，应该表述为债务清偿与债权处分。不能说债权实现非清偿不可，依照了债权人自己的意思决定了债权的命运，无论债权是否导致债权人财产增加，都可以视作债权的实现，而实现的目的在所不问，此乃是私法自治的体现。由此也可以看出，债之实现并不等同于债之消灭：提存虽可导致债的消灭，却非依赖于债权人意志；债权处分中的一些行为（如债务部分免除、债权出质）虽未导致债的消灭，但对特定债权人来说他已按照自己的意志决定了债权之命运，亦可视为债之实现。

(二) 新体系的建构及其霍菲尔德式表达

据此而言，债权人实现其债权则可分为两条路径。以清偿为目的的实现，与非以清偿为目的的实现，亦即以处分为目的的实现。对于以清偿为目的的债权实现，由于其关键在于债务人的配合，法律辅之以一系列层层递进的救济权利，来保障债权人能够尽可能地实现其债权；对于以处分为目的的债权实现，法律赋予债权人以处分权，使其能凭自己的意志随意处分其债权而不受限制。下将详述之，并用H理论将其规范化演绎。

1. 债权实现之一：以清偿为目的

先来察看第一种路径，以清偿为目的的债权实现。为了保障债权的实现，债务在陷入不能正常得到履行各种情况之时，债权会生出相应的各种效力来予以应对，故对此路径的分析应该着眼于债权受到的不同等级的障碍困扰，来分析不同程度的救济应对。

第一等级：债务履行期限届至，债务人自动履行其债务，债权可得实现。在这种情况下，

²² 除非他期待追究债务人的各种违约责任，并以此谋求更大的利益，但这样的目的也会因为债务人责任财产的多寡而陷入不能实现之虞，所以总体上而言，期待债务人清偿债务是每个债权人最为经济的考量，这也符合一般的法理认知。

债权人无须自发请求债务人履行，即债权人无须请求。这里也可以看出，请求权并非债权的一种“权能”，权能要求与权利同命运，而在第一等级的情况中债权人不能也不需要行使其请求权，请求权是救济债权的一种表现，若债权本身就能得到很好地实现，则无请求权施用之余地。在这种情况下，债权的表现出的效力是什么呢？是债权利益的受领保持，债权人可以受领并保持给付利益，赋予保持给付利益的法律上之原因。这又涉及到之前提到的一个问题，即受领权与保有是否需要分开。就受领权而言，其受领的法律意义何在？字面的理解是，债权人可据此债权受领债务人的给付利益，然而这样的说法没有明确其内在含义，亦不容易看出债权人的实际权利。换一种角度可更好理解，若他人受领该利益，表现的效果是什么？分析一下不难得出，他人并非物理上不能受领给付利益，乃是若无此受领权，债权人可根据不当得利条款，主张无权受领人返还其利益。这与保有并无二致，故实无分开的必要。用 H 理论来描述，债权人享有一种 Privilege，而其他地位则是 No-Claim，即无权利请求债权人返还其所受利益，对债权人来说，这种权利意味着他可以合法持久地拥有所受给付利益。这种权利是债权的基础建构，它确立了债权作为财产的可获得性，因此是最为普遍的权利。

第二等级：债务履行期限届至，债务人未自动履行。在这种情况下，债权人得享有一个给付请求权，表现为 Claim，即债权人得请求债务人履行其债务。这种 Claim 是债权赋予债权人的原权性请求权，但由于债权人所处情景并不十分危急，其救济的程度不明显，行使这种 Claim 导致的法律效果并不显著²³，充其量是债权人对债务人的一种“提醒”，没有任何强制的效力，但此种 Claim 也是债权人在履行期限届至时有一定主动权的体现。

第三等级：债务履行期限届满，债务人仍未履行其债务；或债务人在履行期限届满前明示或以行为表示其不会履行债务，且债务人具有足够满足债权的责任财产。在这种情况下，债权人眼下有两种选择：若情事紧迫，来不及寻求公权力的帮助，债权人得获得一个 Privilege，即可扣押债务人人身或财产，但此救济并不直接导致债权清偿的效果；另一方面，债权人得请求公权力帮助，享有一个 Claim，即诉讼请求权，债权人可向法院诉请债务人履行其债务。值得注意的是，这个 Claim 仍然没有强制的作用，只是债权人向国家强制力申请帮助的“主张”，行使此 Claim 并不会对债务人产生任何影响，这也是法律关系元形式只涉及两方当事人原则的体现。

值得一提的是，第二等级与第三等级的情况同时赋予的法律权利均为 Claim，但此种 Claim 是不同的。以 x 表示债权人，y 表示债务人，z 表示法院，以 G 表示债务人履行债务的法律主题，则第二等级的 Claim 可表示为 CxyG，而后者则表示为 CxzG，两者并不相同。更为关键的是，只有 CxzG 才能引发后续一系列的国家强制力效果，许多对债权的救济均由诉讼请求权诱导产生。

在行使第三等级的 Claim 之后，若此 Claim 不被反对，成功行使，债权人在胜诉之后，得使法院获得一项 Power，即一项变更债务人财产归属的权力，在我国的民事诉讼法中，这种 Power 通常被称为“执行权”。据此亦可回复第二部分的问题，关于执行力与请求力是否分开的疑问，Power 即是前述“执行力”的 H 理论式表达，可见此种“执行力”需要“救济性请求权”（一种 Claim）的诱导才能产生，两者虽有联系却性质不同，故是否分开取决于学者们的描述，但从 H 理论的角度上来说，是完全不同的两项权利。此时，债务人的责任财产被国家通过动用公权力而用来清偿债权人的债务，这种 Power 的行使同样可以看做债权人意志的延伸，只不过是借助了国家公权力的帮助。从相关性的角度来看，债务人的法律不利益从 Duty 到 Liability，其程度是在不断加重的，这也可以看出对债权救济程度的不断加深。²⁴

²³ 原权性请求权的法律效果大致如下：①使未确定期间的债权发生期间确定的效力；②成为认定债务人迟延的时间基准；③发生诉讼时效中断的效力。参见李永军主编：《民法学教程》，中国政法大学出版社 2021 年版，第 417 页。

²⁴ 关于此，有学者论述道：“在债权请求权中，债权原权请求权的实现有赖于债务人义务的履行，故其在法律关系中与义务相对应；在债权救济性请求权中，由于债务人违反了法定或约定的义务而发生了其所应承担的相应的法律后果，即民事法律责任，因此，债权救济性请求权与法律责任相对应。”虽然在这里的“义务”与“责任”与 H 理论的“Duty”与“Privilege”有所不同，但也可看出两种不同话语体系下的相同趋势。参见胡

第四等级：债务履行期限届满，债务人仍未履行其债务；或债务人在履行期限届满前明示或以行为表示其不会履行债务，且债务人无足够责任财产，但其对外有积极或消极减少其责任财产的行为。第四等级是在第三等级的基础上，设置了债务人虽无足够责任财产却有减少其财产的行为的额外条件，故债权人得首先享有同第三等级一致的 Claim，以及使法院获得一种 Power（即使此时的 Power 用处不大）；其次，债权人自身还获得一种 Power，可修改或消灭债务人与第三人之间的法律关系。具体而言，若债务人消极地减少其责任财产（怠于行使其债权，比如迟延受领第三人给付利益），则债权人可代位承受第三人的给付利益，即这种 Power 使得债权人成为债务人与第三人之间债中的新债权人；若债务人积极减少其责任财产（如放弃担保、放弃债权、无偿转让财产等），则债权人可行使 Power 使债权人的法律行为无效，如使转让合同归于无效，或使放弃的担保合同重归于有效。

第五等级：债务履行期限届满，债务人仍未履行其债务；或债务人在履行期限届满前明示或以行为表示其不会履行债务，且债务人无足够责任财产，亦无减少责任财产的行为。此种情形实属债权最难实现之状况，债权人的利益殊难得到保证，恐有第三等级的 Claim 与法院的 Power 而难以施行，只能等待债务人责任财产的增加，或以行政手段限制其继续挥霍，例如列入失信名单或限制其高消费。整个清偿体系如下图所示：

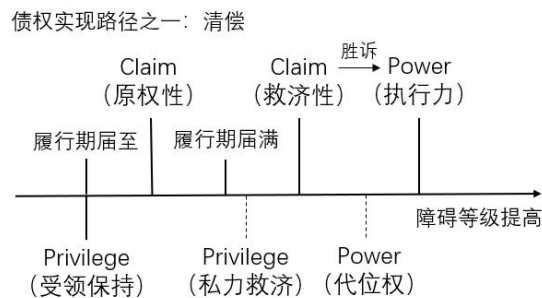


图 D1

2. 债权实现之二：以处分为目的

第二条路径，即以处分为目的的债权实现，债权得为债权人依其自我意志而随意支配，是债权作为财产权的体现。债权的处分，原则上可以表述为债权人依照自己的意志决定债权的命运，但主要为债权让与、债务免除（债权抛弃）、抵消、债权出质。有关抵消是否为债权处分的问题，似乎从债的实现目的便可得到很好的解答：抵消是按照债权人的意志使债权归于消灭，是凭借其意思决定债之命运的行为，亦得看作债权实现。

既然把以上四种行为统称为债权的处分，那么债权处分权的本质是什么？用 H 分析不难看出，首先，该四种行为均导致法律关系的变化，或消灭原有，或变更已有，或创设未有，此中体现的权利为 Power，而前提条件是，债权人对于此债权的保有是合法有效的，也就是说这个 Power 是建立在对债权的保有基础上的，即 Power 依赖于上文中第一等级的 Privilege。所以，处分权里有 Power。

但是，霍菲尔德提醒我们，“对于业已讨论过的诸法律权力，还需注意一点。譬如，在分析一般的财产权所有权人之让与权时，就要仔细地区分法律权力、为‘行使’法律权力所必须的物质力量 (physical power) 以及实施让与行为之特权——若真有此特权的话。”²⁵ 应该看到，有此 Power 与行使此 Power 的 Privilege，是两个不同的概念，对于 Power 来讲，只要合法有效地拥有债权（即有保有的 Privilege），则得握有改变法律关系的 Power，但是否能够行使，此处分行为的实施与

玉浪：《论债权请求权的性质与体系》，《福建师范大学福清分校学报》2009 年第 1 期，第 34 页。

²⁵ [美]霍菲尔德著，张书友译：《基本法律概念》，中国法制出版社 2009 年版，第 65-66 页。

否则依赖于是否有 Privilege。据此，完整的处分权结构应该是 Power + Privilege，缺一不可。²⁶

另外，债权的处分从逻辑上来说，只能由债权人来行使，他人对债权人债权的处分不生效力，原因何在？因为仅债权人享有此债权受领保有之 Privilege，进而衍生出可得行使处分权的 Power，再结合行使 Power 行为的 Privilege，债权人始得处分其债权；然而，第三人无受领保有之 Privilege，亦无从得到处分之 Power，根据相反性原理，其地位为 Disability，再由相关性原理，相应的债权人的权利为 Immunity，此即“他人无权处分债权行为无效”的霍菲尔德表达。

债权实现路径之二：处分

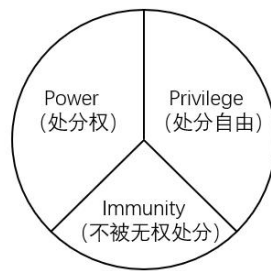


图 D2

综上所述，学者们概括出的名称各异的十项权利，在 H 理论的视角下，不过是四种基础权利 Claim、Privilege、Power、Immunity 及其组合。按照债权实现的两种路径：清偿与处分，可得到一幅清晰的债权效力图景，达到逻辑上完善体系的目的，也可以以此体系为框架检索目标债权的效力状态。

四、新体系视角下对债权效力排除的分析

在法律世界里，作为理论上最完整状态的完全债权并不是债权的唯一状态，债权很可能因为各种原因而导致其部分效力被排除，学理上将这种债权成为不完全债权。上述体系已经建构起完全债权的完整结构，则对不完全债权效力排除的分析完全可以用来检验此体系的合理性，进一步证明体系化和“规范性演绎”的优势。下文试举典型的不完全债权加以新体系视角下的分析。

（一）排除受领保持 Privilege——无法律上之原因

当债由于一些原因归无效，债权债务消失后，债权人丧失其受领保有力，他人可主张不当得利请求返还给付利益，债权人难以持有该利益。举例来说，当买卖合同无效或被撤销时，若债权人已受领给付利益，则他人可根据不当得利请求其返还。以 x 表示债权人，y 表示债务人，G 表示基于不当得利无需返还受损人给付利益，根据相反性原理，此债权效力变化过程可表示为对债权人受领保持的 Privilege（即第一等级中的 Privilege）的否定，即：

$$\neg \text{PR}_{xy} G \equiv \text{D}_{xy} \neg G \textcircled{1}$$

其含义为，债权人对债务人有基于不当得利返还受损人给付利益的义务。相应地，由⑨根据相关性原理有：

$$\text{D}_{xy} \neg G \equiv \text{C}_{yx} \neg G \textcircled{2}$$

²⁶ 霍菲尔德在文中举了一个约定禁止让与的例子，这正好与第四部分的论述内容重合，故此不再赘述，下详述之。

其含义为，债务人对债权人基于不当得利返还其给付利益的权利。

（二）排除救济性 Claim——人寿保险的保险费、不法原因给付

根据保险法第三十八条规定，保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。此种对债权效力排除的成因乃是法律直接规定了对救济性 Claim 的否定，用 x 表示保险人，y 表示法院，G 表示诉请投保人支付保险，表示为：

$$\neg C_{xy}G \equiv NC_{xy}G \textcircled{3}$$

其含义为，保险人无权诉至法院请求保险人支付人寿保险保险费。

同样，基于不法原因给付的债权亦不得以起诉的方式要求债务人履行，如赌债、对婚姻关系外同居第三人的赠与，国家不保护此类债权，该债权天然地丧失救济性 Claim，推理方式同上。

（三）排除执行力 Power——基于道德义务的给付、罹于诉讼时效

基于道德义务的给付，一般又称为自然之债，是指由于道德上的原因而产生，法律上认可却不提供强制力进行保护，当事人自愿履行后不得以不当得利请求返还的债。其债权效力的排除在于，债权人虽拥有救济性 Claim，但难以胜诉，从而排除了执行力 Power 产生的可能，法院便无权强制执行债务人的财产，以 x 表示法院，y 表示债务人，G 表示改变债务人与其责任财产的关系，推理如下：

$$\neg P_{xy}G \equiv DIS_{xy}G \textcircled{4}$$

$$DIS_{xy}G \equiv IM_{yx}G \textcircled{5}$$

可见，法院无权力执行债务人财产，债务人亦得豁免法院试图使其承受的法律关系。

罹于诉讼时效的债权的效力排除构造与上述例子稍有不同，当债权人诉请债务人履行已过诉讼时效的债务时，债务人得享有一个抗辩权（实际上，这个抗辩权是一种 Power），以对抗债权人致使其难以胜诉，但若债务人不主张抗辩，则法院不得主动援引债权已过诉讼时效判债权人败诉。故此，相当于罹于诉讼时效后，法院的执行力 Power 并不当然排除，一旦债务人行使这种 Power，法院的 Power 便被排除。推理方式同上。

（四）排除处分自由 Privilege——约定禁止让与

债之当事人双方共同约定债权禁止让与，此效力实属有效，但不可及于第三方。如何理解？举例来说，甲与乙签订一买卖合同，就甲为债权人这一狭义之债中，双方约定甲不得转让债权，以 x 表示甲，y 表示乙，G 表示将债权让与给第三人，则对于甲来说，其由于享有受领保持的 Privilege，当然有处分力 Power，但在甲乙两人之间，甲的处分自由 Privilege 却被协议排除了，推理如下：

$$\neg P_{xy}G \equiv D_{xy} \neg G \textcircled{6}$$

对乙来说，甲有不得将债权转让给第三人的义务。故根据处分权的构成，甲的处分自由 Privilege 被排除，其虽有处分力 Power，以不得行使处分行为。

结语

从经验到逻辑，本文的行文思路似乎与霍姆斯大法官的断言背道而驰，但笔者认为，面对社会中越来越复杂的法律关系，法律概念的精细化是事有必至。本文运用霍菲尔德权利分析理论构建的债权效力体系，其创新之处自不在效力的内容，而在于效力的逻辑，研究中难免有疏漏之处，但作为一个分析视角，霍氏理论是令人惊喜的：传统民法学总结出的十余种债权效力，不过是霍氏理论里四种基本权利及其组合。对债权效力排除的分析亦可以佐证新体系的合理性。笔者坚信，随着越来越多的人意识到法律关系元形式的重要性，我们不再需要依靠繁冗的概念来支撑起整个法学大厦，各式各样的法律关系将在我们眼中变得统一且富有变化。对人类而言，这是一个将法律之书由厚读薄的过程。

参考文献

- [1] 胡玉浪：《论债权请求权的性质与体系》，载《福建师范大学福清分校学报》2009 年第 1 期
- [2] 沈宗灵：《对霍菲尔德法律概念学说的比较研究》，载《中国社会科学》1990 年第 1 期
- [3] 王夏昊：《本体论同构与法律权利概念观分异——基于分析路径的权利研究》，载《法制与社会发展》2021 年第 4 期
- [4] 崔建远、陈进：《债法总论》，法律出版社 2021 年版
- [5] 李永军主编：《民法学教程》，中国政法大学出版社 2021 年版
- [6] 王利明主编：《民法（第八版下册）》，中国人民大学出版社 2020 年版
- [7] 王涌：《私权的分析与建构：民法的分析法学基础》，北京大学出版社 2019 年版
- [8] 王泽鉴：《债法原理（第二版）》，北京大学出版社 2013 年版
- [9] 张俊浩主编：《民法学原理（修订第三版下册）》，中国政法大学出版社 1997 年版
- [10] [日]我妻荣：《债权在近代法中的优越地位》，王书江等译，中国大百科全书出版社 1999 年版
- [11] [德]迪特尔·梅迪库斯：《德国债法总论》，杜景林、卢湛译，法律出版社 2004 年版
- [12] [美]韦斯利·霍菲尔德：《基本法律概念》，张书友译，中国法制出版社 2009 年版
- [13] Wesley Newcomb Hohfeld, "Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning", (1913) 23 Yale Law Journal